

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
12007/2553

นางสาววิไลลักษณ์ รัตนศรีเวทิน
นางลัดดาวัล นามทิพย์

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

จำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาททั้งสามฉบับเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม แต่ไม่มีเหตุผลใดที่จำเลยจะต้องนำเช็คพิพาทมามอบให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ตั้งแต่ก่อนถึงกำหนดชำระหนี้เป็นเวลานานโดยไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้เรียกให้ทำเช่นนั้น ประกอบกับโจทก์เพิ่งรับซื้อฝากที่ดินจากจำเลยไปไม่นานจึงไม่นานเชื่อว่าโจทก์จะยินยอมให้จำเลยกู้ยืมเงินไปเป็นจำนวนมากอีกโดยมีเพียง ส. ซึ่งเป็นลูกหนี้อีกคนหนึ่งของโจทก์เป็นผู้ค้ำประกัน ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ชำระดอกเบี้ย และโจทก์ก็มิได้ทวงถามหรือตั้งใจเรียกเอาดอกเบี้ยเสียจึงเป็นเรื่องผิดปกติวิสัย ยิ่งกว่านั้นเมื่อเช็คพิพาทแต่ละฉบับถึงกำหนดโจทก์ก็มิได้นำไปเรียกเก็บเงินภายในเวลาอันสมควร เช่นนี้นับเป็นข้อพิรุธน่าสงสัยว่าจำเลยจะกู้ยืมเงินจากโจทก์ และออกเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้จริงหรือไม่ ในขณะที่จำเลยสามารถนำสืบถึงที่มาของการทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินและการออกเช็คพิพาทเพื่อเป็นประกันการชำระดอกเบี้ยตามสัญญาขายฝาก พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาไม่มีน้ำหนักมั่นคงเพียงพอจะรับฟังว่า จำเลยกู้ยืมเงินจากโจทก์ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินแล้วออกเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ดังกล่าว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 (1) (2) รวม 3 กระทั่ง
การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทง
ความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 2 เดือน รวมจำ
คุก 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...โจทก์อ้างว่าจำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาททั้งสามฉบับเพื่อชำระ
หนี้เงินกู้ยืม ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน ภายหลังทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินไปแล้ว
ประมาณ 2 เดือน แต่ตามสัญญาดังกล่าวข้อ 3 ระบุว่า จำเลยตกลงจะชำระหนี้คืน
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2540 จึงไม่มีเหตุผลใดที่จำเลยจะต้องนำเช็คพิพาทมามอบ
ให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ตั้งแต่ก่อนถึงกำหนดชำระหนี้เป็นเวลานาน โดยไม่ปรากฏว่า
โจทก์ได้เรียกให้ทำเช่นนั้น ทั้งโจทก์ยังอ้างว่าจำเลยพิมพ์ข้อความในเช็คมาครบถ้วน
รวมทั้งวันที่ลงในเช็คแต่ละฉบับด้วย แล้วจึงมาแก้ไขวันที่ลงในเช็คต่อหน้าโจทก์และ
นางศรีสุดา แต่ปรากฏว่าวันที่ลงในเช็คฉบับแรกก่อนการแก้ไขคือวันที่ 21 กรกฎาคม

2540 อันเป็นเวลาก่อนครบกำหนดชำระหนี้ที่ระบุไว้ในสัญญา โดยไม่ได้ความว่ามี การตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยให้มีการแบ่งชำระหนี้เป็นงวดมาก่อน หากจำเลยไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด จำเลยก็ไม่น่าจะระบุวันที่ลงในเช็คฉบับแรกก่อนวัน ถึงกำหนดชำระหนี้เช่นนี้ แม้ต่อมาจะมีการแก้ไขวันที่ลงในเช็คเป็นงวดแรกลงวันที่ ในวันถึงกำหนดชำระหนี้ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน ก็ยังมีข้อสงสัยอยู่เพราะ จำเลยปฏิเสธว่ามีได้เป็นผู้แก้ไขและลงลายมือชื่อกำกับแต่อย่างใด ทั้งเหตุที่มาแก้ไข เมื่อมาพบโจทก์ก็ผิดปกตวิสัยเพราะหากจำเลยจะขอผ่อนผันการชำระหนี้และขอแบ่ง ชำระเป็นงวดจริง จำเลยก็ไม่จำเป็นต้องพิมพ์วันที่ลงในเช็คมาล่วงหน้า โดยสามารถออก เช็คได้ภายหลังตกลงเงื่อนไขกับโจทก์แล้ว อีกทั้งหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน ยังมีนาย สมจิตลงลายมือชื่อเป็นผู้ค้ำประกันและเช็คพิพาทก็มีนายสมจิตลงลายมือชื่อสลักหลัง ไว้โดยไม่ได้ความว่านายสมจิตเกี่ยวข้องกับอย่างไร จึงได้เข้ามาค้ำประกันหนี้และลง ลายมือชื่อสลักหลังเช็คพิพาทด้วย จากทางนำสืบของโจทก์ก็ไม่ปรากฏว่าในวันที่ จำเลยนำเช็คพิพาทมามอบให้นั้น นายสมจิตมาด้วยหรือไม่ ประกอบกับโจทก์เพิ่งรับ ชื่อฝากที่ดินจากจำเลยไปไม่นาน จึงไม่น่าเชื่อว่าโจทก์จะยินยอมให้จำเลยกู้ยืมเงินไป เป็นจำนวนมากอีกโดยมีเพียงนายสมจิตซึ่งเป็นลูกหนี้อีกคนหนึ่งของโจทก์เป็นผู้ค้ำ ประกัน ทั้งหลังจากจำเลยทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินไปแล้ว ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ ชำระดอกเบี้ยซึ่งกำหนดไว้ให้ชำระเป็นรายเดือนทุกเดือนให้แก่โจทก์ และโจทก์ก็มีได้ ทวงถามหรือตั้งใจเรียกเอาดอกเบี้ยเสียในขณะที่รับเช็คพิพาทไว้แต่อย่างใด เป็นเรื่อง ผิดปกตวิสัย ยิ่งกว่านั้นเมื่อเช็คพิพาทแต่ละฉบับถึงกำหนด โจทก์ก็มีได้นำไปเรียก เก็บเงินภายในเวลาอันสมควร แม้โจทก์จะอ้างว่าจำเลยขอผ่อนผันแต่การที่โจทก์เพิ่ง นำเช็คพิพาทไปเรียกเก็บเงินภายหลังเช็คฉบับแรกถึงกำหนดเป็นเวลาเกือบ 1 ปี เช่น นั้นนับเป็นข้อพิรุธ น่าสงสัยว่าจำเลยจะกู้ยืมเงินจากโจทก์และออกเช็คพิพาทเพื่อชำระ หนี้จริงหรือไม่ ในขณะที่จำเลยนำสืบถึงที่มาของการทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินและ การออกเช็คพิพาทได้อย่างเป็นขั้นตอน มีข้อเท็จจริงที่เชื่อมโยงกัน รวมทั้งแสดง

เหตุผลที่นายสมจิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับด้วยโดยละเอียด มีเหตุผลสนับสนุนให้เชื่อว่า จำเลยทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินและออกเช็คพิพาทเพื่อเป็นประกันการชำระดอกเบี้ย ตามสัญญาขายฝาก ซึ่งมีข้อตกลงกับโจทก์ว่าหากผู้ขายฝากไถ่ถอนที่ดินคืนได้ก็ต้อง ชำระดอกเบี้ย แต่หากไม่ไถ่ถอนคืนโจทก์ก็จะได้ที่ดินไปโดยไม่ต้องชำระดอกเบี้ยนั้น อีก เนื่องจากราคาที่ดินที่แท้จริงสูงกว่าจำนวนเงินขายฝาก ที่โจทก์อ้างในฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้คิดดอกเบี้ยในการรับซื้อฝากที่ดินของจำเลยและนายสมจิตนั้น เห็นว่า หากผู้ขายฝากไม่ไถ่ถอนการขายฝาก ย่อมเป็นเรื่องสมด้วยเหตุผล แต่หากผู้ขายฝาก ไถ่ถอนที่ดินคืนตามกำหนด โจทก์จะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ ซึ่งผิดปกติวิสัยของ บุคคลที่จะทำเช่นนั้น พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาไม่มีน้ำหนักมั่นคงเพียงพอจะรับ ฟังว่า จำเลยกู้ยืมเงินจากโจทก์ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินแล้วออกเช็คพิพาทเพื่อ ชำระหนี้ดังกล่าว เช่นนี้ แม้จำเลยเป็นผู้ออกเช็คพิพาท ก็มีใช้การออกเช็คเพื่อชำระ หนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย จำเลยจึงไม่มีความผิดตามฟ้อง ที่ศาล อุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายกฟ้องมานั้น ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของ โจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เมทินี ชโลธร-วิระวัฒน์ ปวรจารย์-พิทยา ลัมสุวัฒน์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น